

刑法
No410

H26-16

(配点：3)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述のうち、犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合に犯人隠避教唆罪の成立を認める見解の根拠となり得るものを2個選びなさい。

1. 教唆犯の処罰根拠は、正犯者を犯罪に引き込み、有責で処罰される状態に陥れたことにある。
2. 犯人隠避は、隠避させる者に犯人が働き掛けることによって行われるのが通常予定される事態であるから、本来は必要的共犯と理解すべき犯罪類型である。
3. 正犯行為に期待可能性がないのであれば、教唆行為にも期待可能性はない。
4. 犯人自ら逃げ隠れる行為のみが、法律の放任行為として国家による干渉を受けない防御の自由の範囲内にある。
5. 教唆にとどまると可罰的であるのに、より犯情の重い正犯に及ぶと不可罰になるのは相当でない。

No410

犯人隠避教唆罪

正答率

H26-16

正解

1、4 (順不同)

78%

1 根拠となり得る

本記述は、教唆犯の処罰根拠を、正犯者を犯罪に引き込み、有責に処罰される状態に陥れたことにあるとしている。そして、犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合には、その他人を犯罪に引き込み、有責に処罰される状態に陥れたといえる。よって、他人を教唆して自己を隠避させた犯人は、教唆犯として処罰される。したがって、本記述は、犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合に犯人隠避教唆罪の成立を認める見解の根拠となり得る。

2 根拠となり得ない

本記述のように犯人隠避を必要的共犯と理解すべき犯罪類型であると捉えた場合、犯人隠避罪は、隠避させる者と隠避される犯人等の両者を必要な成立要件としている犯罪であって、刑法はそのうち前者についてのみ処罰規定を置き、後者を不処罰としているものと考えることができる。そして、必要的共犯において、条文上、一方のみが処罰され、当然予想される欠くことのできない他方が不処罰とされている場合には、その他方に任意的共犯の規定を適用して処罰を行うことは法の趣旨に反すると考えられることから、任意的共犯の規定の適用はないものと解されている。よって、本記述のように犯人隠避を必要的共犯と理解すべき犯罪類型であると捉えた場合、犯人隠避罪において隠避される犯人等は条文上不処罰とされているので、隠避される犯人等については任意的共犯の規定の適用はないものと考えることとなるから、犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときであっても、教唆犯は成立しないこととなる。したがって、本記述は、犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合に犯人隠避教唆罪の成立を認める見解の根拠となり得ない。

3 根拠となり得ない

本記述は、正犯行為に期待可能性がないのであれば、教唆行為にも期待可能性はないとしている。このように考えると、正犯行為が期待可能性の欠如を理由として不可罰とされるのであれば、より間接的な共犯の場合もそれと同様に期待可能性がなく不可罰とされるべきであることになる。よって、本記述のように考えると、犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合、犯人隠避教唆罪は成立しないことになる。したがって、本記述は、犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合に犯人隠避教唆罪の成立を認める見解の根拠となり得ない。

4 根拠となり得る

本記述は、犯人自ら逃げ隠れる行為のみが、法律の放任行為として国家による干渉を受けない防御の範囲内にあるとしている。よって、本記述のように考えると、他人を教唆してまで逃げ隠れようとすることは防御の濫用であり、もはや法律の放任行為ということはできず、防御の範囲を逸脱することから、犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合には、犯人隠避教唆罪が成立することになる。したがって、本記述は、犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合に犯人隠避教唆罪の成立を認める見解の根拠となり得る。

5 根拠となり得ない

本記述は、教唆にとどまると可罰的であるのに、より犯情の重い正犯に及ぶと不可罰になるのは相当でないとしている。よって、本記述のように考えると、正犯が不可罰であるならば、犯人が他人を教唆して自己を隠避させたにとどまるときにも不可罰とすべきと考えることとなる。したがって、本記述は、犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合に犯人隠避教唆罪の成立を認める見解の根拠となり得ない。